

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 855/2539 พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์
นาย ไพโรจน์หรือน้อย แซ่แต้ จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.พ. มาตรา 242 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีนั้น การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตาม มาตรา 288 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 4 เดือน จึงเป็นการลงโทษที่ผิดพลาดต่ำกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขโดยกำหนดโทษจำเลยให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 288, 371 และ ระเบียบกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 เรียง กระทั่ง ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปีฐานพาอาวุธ มีด ไป ใน เมือง ปรับ 90 บาท รวม จำคุก 10 ปี และ ปรับ90 บาท คำให้การ รับสารภาพ ชั้นสอบสวน และ ทาง นำสืบ ของ จำเลยเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ ลด โทษ ให้ หนึ่ง ใน สามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 6 ปี 8 เดือน และ ปรับ60 บาท ริบของกลาง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณาแก้ เป็น ว่า ฐาน ฆ่า ผู้อื่น จำคุก 18 ปีคำให้การ รับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุบรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คง จำคุก 12 ปี เมื่อ รวมกับ โทษ ฐาน พา อาวุธ มีด ไป ใน เมือง แล้ว จำคุก12 ปี และ ปรับ 60 บาท ไม่ชำระ ค่าปรับ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ศาลชั้นต้น พัง ข้อเท็จจริง ว่า จำเลย ได้ ร่วมกับพวก ใช้ อาวุธ มีดปลายแหลม ของกลาง แทง ผู้ตาย โดย เจตนาฆ่าจน เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย ถึงแก่ความตาย สม ดัง เจตนา อันเป็น ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ซึ่ง ตาม บท มาตรา ดังกล่าวระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุก ตลอด ชีวิต หรือ จำคุก ตั้งแต่ สิบ ห้า ปีถึง ยี่สิบ ปี ฉะนั้น ที่ ศาลชั้นต้น พิจารณา ลงโทษ จำเลย ฐาน ฆ่า ผู้อื่น ตามมาตรา 288 จำคุก 10 ปี ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คง จำคุก 6 ปี 8 เดือน จึง เป็น การ ลงโทษ ที่ ผิดพลาด ต่ำกว่า อัตราโทษ ขั้นต่ำ ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3พิจารณาแก้ ไข โดย กำหนด โทษ จำเลย ให้ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย และ กำหนดโทษ จำคุก มา

นั้น เป็น การ ใช้ ดุลพินิจ ใน การ ลงโทษ จำเลย เหมาะสม แก่พฤติการณ์ แห่ง รูปคดี แล้ว ไม่มี เหตุ ที่ ศาลฎีกา จะ เปลี่ยนแปลง แก้ไขฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>